رقم القضية في المحكمة الإدارية ٩٩٣ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٥٧١ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٧/١٣هـ

الموضوعات

خدمة مدنية - حقوق وظيفية - بدل العاملين في المستشفيات والعيادات النفسية - المقصود بالراتب الشهري.

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بصرف بدل العاملين في المستشفيات والعيادات النفسية - تضمن النظام منح بدل للعاملين في مستشفيات وعيادات الأمراض النفسية لغير الأطباء وفق نسبة محددة من الراتب الشهري - الثابت أن المدعي يعمل على وظيفة (كاتب) في مستشفى الصحة النفسية؛ مما يستحق معه للبدل - أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بصرف البدل للمدعي.

مستند الحكم

- قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (٣٦٦) وتاريخ ١٤٠٠/١١/١٤هـ، بشأن صرف بدل للعاملين في مستشفيات وعيادات الأمراض النفسية.

الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى فيما تقدم به المدعي في صحيفة دعواه المودعة بتاريخ ١٤٤٢/٩/٢هـ، وما قاله وقدمه أثناء المرافعة من أنه يطلب إلزام المدعى عليها

بأن تصرف له فروقات البدل المخصص للعاملين في عيادات ومستشفيات الصحة النفسية من الراتب الشهري بالدرجة المثبت عليها اعتباراً من تاريخ ١٤٤٢/٥/١هـ، وقدم قرار النقل رقم (٨٤٦٣٩٥-١٤٤٢) وتاريخ ١٤٤٢/٥/١هـ، المتضمن نقله من مستشفى الولادة والأطفال إلى مستشفى الصحة النفسية بحائل، وذلك على وظيفة (كاتب) اعتباراً من تاريخ ١٤٤٢/٤/٣٠هـ، كما قدم خطاب المباشرة الصادر من مساعد مدير مجمع إرادة للموارد البشرية بتاريخ ١٤٤٢/٥/٢هـ، والذي أفاد مباشرته للعمل في تاريخ ١٤٤٢/٥/١هـ، وقد تظلم أمام وزارة الموارد البشرية بتاريخ ١٤٤٢/٦/٢٧هـ. ثم قدم ممثل المدعى عليها مذكرةً دفع فيها بأنه وفقاً لتعميم وكيل وزارة الخدمة المدنية رقم (٥٣٦٨٨) وتاريخ ١٤٢٨/١١/٢٩هـ، فإن صرف البدل يكون وفقاً لأول مربوط المرتبة للمعينين على سلالم رواتب الموظفين، وطلب رفض الدعوى. ثم قرر الحاضران الاكتفاء، فقررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والحكم بناء على الآتي.

الأسباب

لما كان المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تصرف له البدل المخصص للعاملين في عيادات ومستشفيات الصحة النفسية -وهو من الحقوق المقررة في أنظمة الخدمة المدنية-؛ فإن دعواه من اختصاص المحاكم الإدارية وفق المادة (١٣/أ) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ،

كما أن المحكمة مختصة بنظرها مكانياً؛ استناداً إلى المادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ. وأما عن قبول الدعوى، فإن الحق المدعى به نشأ اعتباراً من تاريخ ١٤٤٢/٥/١هـ، ثم تظلم بشأنه أمام وزارة الموارد البشرية بتاريخ ١٤٤٢/٦/٢٧هـ، ثم تقدم بدعواه إلى هذه المحكمة بتاريخ ١٤٤٢/٩/٢هـ؛ لذا فإنها مقبولة شكلاً وفقاً للمادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ. وفي الموضوع، فإن المدعي مثبت على وظيفة (كاتب) وباشر العمل في مجمع إرادة للصحة النفسية في تاريخ ١٤٤٢/٥/١هـ، كما يتضح ذلك من المشهد الصادر من مدير مجمع إرادة بتاريخ ١٤٤٢/٥/٢هـ، ولأن قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (٣٦٦) وتاريخ ١٤٠٠/١١/١٤هـ نصّ في فقرته (ثالثاً) على أن: "يمنح العاملون في مستشفيات وعيادات الأمراض النفسية غير أطباء سعوديون وغير سعوديين من فنيين وإداريين ومستخدمين وعمال بدلاً نقدياً قدره ثلاثون بالمئة (٣٠٪) من الراتب الشهري"؛ عليه فإن المدعي يستحق بدلاً بنسبة (٣٠٪) من راتبه الشهري. ولأن الأصل في الراتب الشهري عند الإطلاق هو الراتب الأساسي بالدرجة المثبت عليها الموظف في ذات الشهر دون البدلات، وهو ما يفهم عند استقراء أنظمة الخدمة المدنية، إذ تنص على راتب أول درجة عند إرادة ذلك؛ لذا فإن الدائرة تحكم باستحقاق المدعي لفروقات بدل العاملين في مستشفيات وعيادات الصحة النفسية، ليكون استحقاق المدعي (٣٠٪) من الراتب الأساسي بالدرجة المثبت عليها في كل شهر.

لذلك حكمت الدائرة: بإلزام المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل بأن يكون البدل المخصص للعاملين في عيادات ومستشفيات الصحة النفسية المصروف لـ (...) بنسبة ثلاثين بالمئة (٣٠٪) من الراتب.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحكَمَة الاستِئنَاف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء، مع تعديل منطوقه إلى: إلزام المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل بأن يكون البدل المخصص للعاملين في عيادات ومستشفيات الصحة النفسية المصروف لـ (...) بنسبة ثلاثين بالمئة (٣٠٪) من الراتب الشهري من تاريخ ١٤٤٢/٥/١هـ.